

S.C. BI – TECH SECURITY S.R.L.
str. Mihăileni, nr. 22 - 24, et. 1,
cam. 3,4 si 5 sector 1, Bucuresti
Nr. ord. ORCT J40/5083/2018
CUI RO 39178691

S.C. SMARTFLIX S.R.L
Piața Charles de Gaulle, nr. 3-5,
et. 2A, București, sector 1,
Nr. ord. ORCT J40/2000/2024
CUI 49508576

CONTRACT nr. 24 / P din 25.06.2024

prestări servicii de monitorizare și intervenție auto rapidă

Cap.1. PARTILE:

S.C. BI-TECH SECURITY S.R.L. cu sediul în București, str. Mihăileni, nr. 22-24, et. 1, cam. 3, 4 si 5, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/5083/2018, având C.U.I RO 39178691, contul IBAN nr RO94BTRLRONCRT0438572601 deschis la Banca Transilvania București, reprezentată de d-l Urtiță Marian – Director General, în calitate de PRESTATOR

și

S.C. SMARTFLIX S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 3 - 5, et. 2A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/1401/2009 având C.U.I.25059607, reprezentată de d-l Mirea Mihai – Manager Zonă, în calitate de BENEFICIAR,

au convenit la încheierea prezentului contract, astfel:

Cap.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să instaleze comunicatorul GPRS și să asigure în condițiile prevăzute în contract și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 333/2003 și ale H.G. 301/2012 modificată si completată prin HG 1002/2015, la Obiectivele Beneficiarului situate în :

- Ploiești, B-dul Republicii, nr. 21, parter, bl. A5,
- Ploiești, șos. Nordului, nr. 1 jud. Prahova, servicii de monitorizare GPRS și intervenție rapidă prin intermediul echipajelor auto, la următoarele evenimente:
 - semnalizarea efracției la Obiectiv,
 - acționarea butonului de panică,
 - solicitarea telefonică sau prin tastatură pentru prevenirea/inlăturarea unui pericol iminent sau în curs de desfășurare;

Cap.3. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare, începând cu data de 01.07.2024.

Cap.4. TARIFE SI MODALITAȚI DE PLATA

1) Tariful abonamentului lunar de monitorizare GPRS și intervenție auto rapidă este de 300,00 lei / obiectiv, sumă la care se adaugă T.V.A.

Plata se va face lunar in baza facturii pe care Prestatorul o emite Beneficiarului, la inceputul lunii pentru luna in curs, data scadentei fiind ultima zi a lunii pentru care a fost emisa factura. Plata se poate face prin transfer bancar în unul dintre conturile mentionate pe factura.

In cazul nerespectarii termenului de mai sus, Beneficiarul va putea achita Prestatorului penalitati de 0,3 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea sumei restante, pana la achitarea integrala a debitului, chiar daca valoarea penalitatilor depaseste valoarea debitului.

Penalitatiile vor fi calculate pana la data platii efective a debitului restant, data la care Beneficiarul isi va onora obligatia de plata pentru serviciile efectuate.

De asemenea, in caz de neplata, in termenul susmentionat, serviciul de monitorizare si interventie auto rapida, se suspenda automat pana la efectuarea integrala a platii tuturor sumelor datorate, totodata fiind deconectat sistemul din dispecerat. Reconectarea si reluarea serviciilor se va

efectua în prima zi după achitarea de către Beneficiar a tuturor sumelor datorate și a unei taxe de reconectare în valoare de 75,00 lei la care se adaugă T.V.A. Pe toată perioada suspendării, Prestatorul este exonerat de răspundere pentru toate și orice evenimente produse la Obiectivul menționat la Cap. 2.

2) Prețul este revizibil în măsura în care sunt modificări legislative referitoare la salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Cap.5. OBLIGATIILE PARTILOR

1. Prestatorul se obligă:

- a) Să instaleze la obiectivul Beneficiarului echipamentul de monitorizare GPRS;
- b) Să asigure monitorizarea GPRS și intervenția auto rapidă, la Obiectivele prevăzute la Cap.2;
- c) Să mențină legătura cu persoanele desemnate de Beneficiar, informându-l pe acesta despre eventualele evenimente negative;
- d) Să imobilizeze și să predea organelor de poliție făptuitorii surprinși în flagrant la Obiective și să asigure conservarea probelor care atestă fapta;
- e) Să nu părăsească locul evenimentului până la soluționarea acestuia și să informeze în timpul cel mai scurt Beneficiarul despre eveniment și modul de soluționare;
- f) Să efectueze instruirea personalului desemnat de Beneficiar la începutul derulării contractului.
- g) Să despăgubească Beneficiarul, cu contravaloarea pagubelor materiale suferite de acesta prin săvârșirea de infracțiuni, după dovedirea vinovăției prepusului (salariatului) Prestatorului, conform Art. 1357 rap. la Art. 1349/Alin. 1 și Alin. 2/Cod Civil, de către organele abilitate potrivit legii.
- h) Plata contravalorii prejudiciului suferit de Beneficiar se va face pe baza procesului –verbal de cercetare a faptei, semnat de reprezentanții ambelor părți contractante sau pe baza de titlu executoriu, investit cu formula executorie prevăzută de lege.
- i) Cazurile exoneratoare de răspundere pentru Prestator sunt cele prevăzute de legea civilă în materie și anume: fapta Beneficiarului însuși, fapta unui terț, cazul fortuit și forța majoră (Art. 1351 – 1354/Cod Civil).
- j) Prestatorul este exonerat de răspundere în situațiile în care sistemul antiefracție nu transmite semnale la dispeceratul prestatorului, când rețeaua GSM nu este funcțională din diferite motive tehnice.

2. Beneficiarul se obligă:

- a) Să achite integral contravaloarea facturii care atestă efectuarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, în termenul și prin modalitatea stabilite la Cap.4;
- b) În cazul în care Beneficiarul înstrăinează Obiectivul, să anunțe Prestatorul cu 30 de zile înainte pentru preluarea contractului de către noul Beneficiar, sau pentru încetarea acestuia;
- c) În caz de eveniment cu daune, să pună la dispoziția Prestatorului toate documentele solicitate de acesta și să anunțe imediat organele de poliție despre eveniment.
- d) Să mențină legătura cu Prestatorul prin persoane anume desemnate și să-l informeze pe acesta despre eventualele disfuncționalități ale sistemului sau despre prezența în zona a unor elemente infractoare;
- e) Să se prezinte, în cel mai scurt timp, la Obiectivul monitorizat, în situația evenimentelor negative reale, la solicitarea Prestatorului;
- f) Să sesizeze de îndată organele de urmărire penală, în cazul săvârșirii unor infracțiuni prin care s-au produs pagube, să prezinte situații explicative cu privire la întinderea pagubelor și date despre împrejurările prin care pagubele au fost pricinuite și să se constituie parte civilă în condițiile legii.
- g) Să anunțe imediat Prestatorul despre anumite modificări constructive aduse Obiectivului din prezentul contract, modificări ce ar putea afecta buna funcționare a sistemului de monitorizare;
- h) Să acționeze butonul de panică doar în următoarele cazuri :
 - agresiunea persoanelor din incinta Obiectivului ;
 - deteriorarea sau tentativa de sustragere de bunuri existente în Obiectiv ;
 - pătrunderea unor persoane în Obiectiv, fără consimțământul Beneficiarului ;
 - declanșarea de incendii ce nu pot fi localizate și neutralizate de Beneficiar.
- i) Să informeze corect și exact Prestatorul cu privire la persoanele care au acces la utilizarea butonului de panică, cu numerele de telefon aferente,

- i) Să stabilească împreună cu Prestatorul o parolă de identificare care va fi folosită în cazul comunicării cu Dispeceratul Prestatorului .

Cap.6. CLAUZE SPECIALE

- 1) Părțile nu pot modifica prevederile contractului fără acordul scris al fiecăreia.
- 2) Părțile se obligă să păstreze confidentialitatea prevederilor contractuale, precum și a informațiilor și datelor care rezultă din derularea prezentului contract, sub sancțiunea răspunderii pentru daune în condițiile legii civile.
- 3) Forța majoră apară de răspundere partea ce o invocă, pentru pagubele produse în timpul evenimentului imposibil de prevăzut, cu condiția ca aceasta să împiedice efectiv prestația în condițiile contractului.
- 4) Invocarea forței majore poate fi făcută de parti prin notificare în termen de max.5 (cinci) zile de la data evenimentului
- 5) Declanșarea intenționată și fără motiv a alarmei sau greșelile repetate (mai mult de două cazuri / lună) vor fi considerate abuz și vor fi plătite de către Beneficiar cu suma de 50 lei pentru fiecare intervenție efectuată, sumă la care se adaugă T.V.A.
- 6) Pentru cazurile de mai sus când Beneficiarul anunță în timp util Dispeceratul prestatorului, astfel încât echipele de intervenție să nu se deplaseze inutil la obiectiv, nu se va mai percepe taxa aferentă pentru abuz.
- 7) Părțile convin să-și notifice reciproc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, orice modificare a datelor de identificare prevăzute la Cap.1 din prezentul contract.
- 8) Echipamentele de monitorizare GPRS (comunicatorul GPRS și cartela SIM) montate de Prestator la Beneficiar rămân în proprietatea Prestatorului pe întreaga durată a contractului. La încetarea contractului, Beneficiarul va restitui Prestatorului echipamentele de monitorizare, necondiționat, integral și în stare de funcționare, predarea și primirea acestora fiind făcute pe bază de proces –verbal. În cazul în care se constată că, echipamentele de monitorizare au suferit deteriorări sau defecțiuni Beneficiarul va despăgubi Prestatorul cu contravaloarea respectivelor echipamente, la valoarea de achiziție a acestuia în momentul constatării.

Cap.7. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în cazul în care intervine una dintre următoarele situații:

- prin acordul de voință al ambelor părți contractante;
- prin reziliere de către Prestator în cazul în care Beneficiarul a întârziat plata oricărei facturi fiscale emise de către Prestator cu mai mult de 15 zile calendaristice. Rezilierea va avea loc prin simpla transmitere a unei notificări în acest sens, fără punerea în întârziere (Beneficiarul fiind de drept pus în întârziere) și/sau alte formalități, ori intervenția instanței de judecată.
- prin reziliere solicitată de către oricare dintre părți, ca urmare a neîndeplinirii de cealaltă parte a oricăreia dintre obligațiile contractuale prevăzute expres la Cap. 5 – “Obligațiile Partilor” și Cap. 6 – “Clauze speciale”, cu transmiterea unei notificări părții în culpă și prin punerea în întârziere a acesteia pe o perioadă de 20 (douăzeci) zile calendaristice pentru remedierea situației ce ar putea determina încetarea contractului prin reziliere, în notificarea scrisă menționându-se și clauzele a căror nerespectare se invocă. În caz de ne-remediere a situației create de încălcarea obligațiilor contractuale, după trecerea termenului de 20 (douăzeci) zile, contractul se desființează de drept, fără vreo altă procedură prealabilă sau prin intervenția instanțelor de judecată.
- prin denunțare unilaterală, la solicitarea scrisă a oricăreia dintre părți pentru motive ce nu țin de modalitatea de derulare a prezentului contract cu respectarea termenului de preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice. În aceasta situație Beneficiarul își va achita toate obligațiile financiare față de Prestator, la zi.

În caz de nerespectare a termenului de preaviz menționat expres, partea în culpă, datorează despăgubiri celeilalte părți, în quantumul corespunzător contravalorii prestației aferente perioadei de nerespectare a termenului de preaviz.

Cap.8. LITIGII

Eventualele litigii rezultate ca urmare a neexecutării clauzelor contractuale, vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

Cap.9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În executarea contractului de prestări servicii, părțile convin ca pot prelucra date cu caracter personal (nume, prenume, semnătură, număr de telefon, număr de fax, e-mail, profesie, CNP, serie, nr. buletin) ale angajaților, precum și ale altor persoane care lucrează sub controlul sau supravegherea părților (parteneri de afaceri, subcontractori, furnizori, vânzători), dezvăluite în timpul și în legătură cu colaborarea comercială.

Partile se vor asigura că prelucrarea și confidentialitatea acestor date cu caracter personal va fi limitată la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea contractului sau pentru îndeplinirea intereselor legitime (cum ar fi divulgarea datelor cu caracter personal în cadrul societății, la anumite persoane special desemnate în scopul protejării securității sau prevenirea fraudei).

Partile vor păstra datele cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare și nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme și de a respecta cerințele legale în conformitate cu legile aplicabile. Aceasta înseamnă că datele cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă rezonabilă după ultima interacțiune în cadrul contractului comercial.

Partile sunt responsabile cu informarea personalului sau colaboratorilor proprii, că pot fi un destinatar al datelor lor cu caracter personal, alături de orice alte drepturi pe care le au ca persoane vizate.

Cap.10. CLAUZE FINALE

1) Toate notificările, cererile și comunicările între părțile contractante vor fi transmise la adresele:

- **Prestator** : S.C. BI – TECH SECURITY S.R.L. București

- adresă corespondență: str. Romană, nr. 88, Ploiești, jud. Prahova,

- e-mail ploiesti@bidepa.com

- telefon 0244-599.800, fax 0244-599.801,

- Responsabil de contract: Marian Urtilă - Director General, mobil: 0745.342.779,

- **Dispecerat Monitorizare**:

- mobil: 0744.595.808; 0744.595.809 ; 0735.517.891; 0753.049.993 ;
0769.625.696; 0744.359.667;

- tel./fax : 021-233.17.28,

- e-mail: dispecerat@bidepa.com

- Responsabil dispecerat: Carmen Petre – mobil: 0744.312.150

e-mail monitorizare@bidepa.com

- **Beneficiar** : S.C. SMARTFLIX S.R.L.

- adresa corespondență: Ploiești, B-dul Republicii, nr. 21, parter, bl. A5,

- Responsabil contract : Mirea Mihai – Manager Zonă

- mobil: 0728.660.373

- Responsabil contract : Popa Adrian – Asistent Manager

- mobil: 0762.661.228

2) În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

3) Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită de către Beneficiar în ziua trimiterii lor dacă au fost transmise în intervalul orar 09.00 – 16,00 sau în ziua lucrătoare următoare dacă au fost transmise după ora 16,00.

4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

5) Orice modificare a datelor privind persoanele de contact și a datelor de contact pentru comunicarea corespondenței intervenită după încheierea prezentului contract se va notifica de către partea interesată celeilalte părți în termen de 24 ore de la apariția modificării, sub sancțiunea neluării în seamă, printr-un mijloc de comunicare menționat mai sus. Părțile fiind de acord cu faptul că pentru aceste situații nu mai este necesară încheierea unui Act adițional, notificarea producând efecte de la momentul prevăzut în notificare, dar nu mai devreme de data primirii.

6) În cazul în care oricare dintre clauzele prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate. Părțile convin ca orice clauza care este declarată nulă să fie înlocuită cu o altă clauză, păstrând spiritul contractului și intenția clauzei pe care o înlocuiește.

7) În cazul în care părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

8) Prezentul contract reprezintă singurul acord dintre părți cu privire la obiectul acestuia, înlocuiește orice înțelegere anterioară, scrisă sau verbală, cu privire la obiectul acestuia, și nu poate fi modificat, schimbat sau amendat în nici o altă modalitate, decât pe baza unui document scris semnat de ambele părți.

9) Reprezentanții părților declară că au toate împuternicirile necesare în conformitate cu legea română și cu actele constitutive ale societății pentru semnarea, reprezentarea și angajarea răspunderii acesteia.

Prezentul contract a fost încheiat în limba română, în două exemplare cu valoare juridică egală, Prestatorului revenindu-i un exemplar, iar Beneficiarului un exemplar.

PRESTATOR

DIRECTOR GENERAL

URTIȚĂ MARIAN



BENEFICIAR

MANAGER ZONĂ

MIREA MIHAI

